MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 10 (Materias Comunes): El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 10. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La forma y la motivación. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 24.1, 103.1 y 105.c); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 34 a 52); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 23 y 24); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 21, 22, 51 a 54); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, arts. 25, 28, 69 y 70); y jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1984, 27/1987, 148/1993, 180/1996 y SSTS de 18 de junio de 2020 y 23 de marzo de 2021).

---

1. El acto administrativo: concepto, elementos y clases

1.1. Concepto dogmático y legal del acto administrativo

El acto administrativo constituye el instrumento capital y prototípico mediante el cual las Administraciones públicas exteriorizan su voluntad y ejercen las potestades que el ordenamiento jurídico les atribuye para la satisfacción de los intereses generales (**artículo 103.1 de la Constitución Española**).

En la doctrina jurídica española, la definición más depurada y universalmente aceptada es la formulada por el administrativista italiano **Guido Zanobini**, asumida de forma unánime por el Tribunal Supremo:

> *"Acto administrativo es toda declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria."*

El análisis pormenorizado de esta definición dogmática revela sus notas esenciales:

1. **Es una declaración intelectual**: Abarca no solo declaraciones de **voluntad** (resoluciones estimatorias o desestimatorias que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas), sino también de **juicio** (informes preceptivos o facultativos, valoraciones técnicas de tribunales calificadores), de **conocimiento** (certificaciones de empadronamiento, actas, inscripciones registrales, notificaciones) o de **deseo** (propuestas de resolución, peticiones interorgánicas). Quedan excluidos los meros hechos materiales o las actuaciones técnicas de ejecución (*vía de hecho*).

2. **Emana de una Administración pública**: Procede de una personificación jurídico-pública sujeta al Derecho Administrativo. Los actos de los particulares (como las solicitudes de ayudas o los recursos de alzada) son actos jurídicos privados o ciudadanos dentro del procedimiento, pero no actos administrativos en sentido estricto.
3. **Se dicta en el ejercicio de una potestad administrativa**: Es el ejercicio formal de un poder exorbitante atribuido previamente por el principio de legalidad (**artículo 9.3 y 103.1 CE**). La actuación administrativa bajo normas de Derecho privado (civil o laboral) no engendra actos administrativos, sino actos patrimoniales o de contratación privada.
4. **Distinción cardinal con el Reglamento**: Constituye la frontera dogmática más relevante de la Teoría General del Derecho Administrativo:
5. El **reglamento** forma parte del ordenamiento jurídico (es norma jurídica, *lex scripta*), tiene vocación de permanencia, innova el Derecho objetivo y se aplica sucesivamente a una pluralidad indeterminada de supuestos. Su vulneración acarrea la nulidad de pleno derecho (**artículo 47.2 LPACAP**).
6. El **acto administrativo** es mera aplicación del ordenamiento jurídico preexistente, se agota y consume con su cumplimiento o ejecución concreta frente a destinatarios identificados o identificables, y no crea derecho objetivo.
7. Conforme al principio de **inderogabilidad singular de los reglamentos** (**artículo 37.1 LPACAP**), las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando provengan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la norma reglamentaria.

1.2. Elementos constitutivos del acto administrativo

La dogmática administrativista y la **Ley 39/2015 (LPACAP)** articulan los elementos del acto administrativo en tres categorías ineludibles: subjetivos, objetivos y formales.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|              ESTRUCTURA DE ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. ELEMENTOS SUBJETIVOS (Art. 34.1 LPACAP + Arts. 23-24 LRJSP)         |
|     - Administración Pública territorial o institucional.               |
|     - Órgano investido de competencia: material, territorial, jerárquica.|
|     - Titular del órgano: investidura legítima e imparcialidad (abstención).|
|                                                                         |
|  2. ELEMENTOS OBJETIVOS (Art. 34.2 LPACAP + Art. 48.1 LPACAP)           |
|     - Presupuesto de hecho: Situación fáctica tipificada por la norma.  |
|     - Objeto o Contenido: Lícito, posible, determinado y adecuado al fin.|
|     - Causa: Función sociojurídica que justifica el acto (no arbitrariedad).|
|     - Fin: El interés general asignado por la ley (vicio: desviación poder).|
|                                                                         |
|  3. ELEMENTOS FORMALES (Art. 105.c CE + Arts. 35 y 36 LPACAP)           |
|     - Procedimiento legalmente establecido (cauce de formación).        |
|     - Forma de exteriorización: Escrita por medios electrónicos.        |
|     - Motivación: Expresión formal de hechos y fundamentos de derecho.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

A) Elementos subjetivos

1. **La Administración autora**: El acto debe proceder de un ente dotado de personalidad jurídica pública.
2. **La competencia del órgano (artículo 34.1 LPACAP)**: El acto debe dictarse por el órgano expresamente facultado por la ley. La competencia es irrenunciable (**artículo 8.1 LRJSP**) y se articula en tres dimensiones:
3. *Materia*: Atribución funcional sustantiva (ej. Servicios Sociales, Urbanismo). Su infracción manifiesta genera nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.b LPACAP**).
4. *Territorio*: Demarcación espacial (ej. término municipal de Utrera). Su transgresión palmaria genera nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.b LPACAP**).

5. *Jerarquía*: Grado de la escala organizativa. La incompetencia jerárquica no manifiesta es un vicio subsanable mediante convalidación por el órgano superior (**artículo 52.3 LPACAP**).
6. **El titular del órgano (investidura e imparcialidad)**: La persona física titular debe hallarse regularmente nombrada, haber tomado posesión y encontrarse en el ejercicio activo del cargo. Además, no debe incurrir en ninguna de las **causas de abstención o recusación** tasadas en los **artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 (LRJSP)** (interés personal en el asunto, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, amistad íntima o enemistad manifiesta, o relación de servicio reciente). La no abstención del titular no implica necesariamente la invalidez del acto dictado, pero genera responsabilidad disciplinaria (**artículo 23.5 LRJSP**).

B) Elementos objetivos

1. **El presupuesto de hecho**: Es la realidad fáctica exterior prevista por la norma abstracta cuya concurrencia habilita a la Administración para actuar (ej. la situación de absentismo escolar constatado o la insuficiencia de ingresos económicos para una ayuda de emergencia).
2. **El objeto o contenido (artículo 34.2 LPACAP)**: Es la declaración material concreta en que el acto consiste. El contenido se divide en:
3. *Esencial*: La sustancia indispensable del acto (ej. la concesión de una ayuda económica).
4. *Natural*: El que acompaña por ministerio de la ley al tipo de acto sin necesidad de mención expresa.
5. *Accidental o eventual*: Cláusulas accesorias lícitas que modulan el contenido en supuestos discrecionales: **condición** (hecho futuro e incierto), **término** (momento temporal cierto) o **modo** (carga u obligación impuesta al beneficiario).
6. *Requisitos de validez del contenido (art. 34.2 LPACAP)*:
7. **Lícito**: Ajustado rigurosamente al ordenamiento jurídico.
8. **Posible física y jurídicamente**: Los actos de contenido imposible son nulos de pleno derecho (**artículo 47.1.c LPACAP**).
9. **Determinado o determinable**: Precisión exacta de los derechos y obligaciones que impone.
10. **Adecuado a los fines**: Proporcionado a la finalidad pública que persigue.
11. **La causa y el fin (la desviación de poder)**:
12. La **causa** es la función objetiva sociojurídica que justifica el acto según la norma que lo tipifica.
13. El **fin** es el interés público asignado imperativamente por el legislador. Cuando la Administración utiliza sus potestades legales para un fin distinto del fijado por el ordenamiento, incurre en el vicio de **desviación de poder** (**artículo 48.1 LPACAP** y **artículo 70.2 de la Ley 29/1998, LJCA**). La desviación de poder es un vicio de anulabilidad que puede manifestarse con fines privados o con fines públicos distintos de los legalmente tutelados.

C) Elementos formales

El acto administrativo no puede producirse de forma espontánea o arbitraria. Requiere seguir el **procedimiento administrativo legalmente establecido** (**artículo 105.c CE**), materializarse a través de una **forma de exteriorización** determinada y plasmar su fundamentación mediante la **motivación**.

1.3. Clasificación sistemática de los actos administrativos

En función de los criterios doctrinales y legales más habituales en cuestionarios de examen, los actos se clasifican en:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. POR SU EFECTO SOBRE EL INTERESADO:                                  |
|     - Favorables o declarativos de derechos (amplían esfera jurídica).  |
|     - De gravamen o restrictivos (limitan, ordenan, sancionan, expropian).  |
|                                                                         |
|  2. POR SU CONTENIDO Y EFECTO PROCESAL:                                 |
|     - De trámite: Preparan e impulsan la decisión final (no recurribles).   |
|     - De trámite cualificados: Impiden continuar, causan indefensión, deciden|
|       directa o indirectamente el fondo (SÍ recurribles, Art. 112.1 LPACAP).|
|     - Resolutorios o definitivos: Resuelven el fondo y finalizan la vía.    |
|                                                                         |
|  3. POR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:                        |
|     - Ponen fin a la vía administrativa (Art. 114 LPACAP / Art. 52 LRBRL):   |
|       Recurso Potestativo de Reposición o Contencioso-Administrativo directo|
|     - No ponen fin: Exigen preceptivamente Recurso de Alzada ante superior. |
|                                                                         |
|  4. POR LA VINCULACIÓN LEGAL:                                           |
|     - Reglados: Aplicación automática de presupuestos normativos tasados.   |
|     - Discrecionales: Elección entre alternativas justas dentro de la ley.  |
|                                                                         |
|  5. POR LA FORMA DE MANIFESTACIÓN:                                      |
|     - Expresos: Exteriorización escrita o formal.                       |
|     - Presuntos: Ficción legal por silencio administrativo (Arts. 24-25).   |
|     - Tácitos: Deducibles inequívocamente de una conducta fáctica.          |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Actos favorables frente a actos de gravamen**:
2. *Favorables*: Reconocen derechos, otorgan facultades, dispensas o ventajas (admisiones, autorizaciones, subvenciones). Gozan de protección reforzada: su revocación está prohibida salvo por el rígido cauce de la **revisión de oficio de actos nulos** (**artículo 106 LPACAP**) o la **declaración de lesividad** ante el Juzgado (**artículo 107 LPACAP**).
3. *De gravamen*: Imponen deberes, prohibiciones, limitaciones o sanciones. Requieren de forma ineludible **motivación** (**artículo 35.1.a LPACAP**), son irretroactivos si son sancionadores (**artículo 9.3 CE**) y pueden ser revocados libremente por la Administración siempre que no constituya dispensa contraria a ley (**artículo 109.1 LPACAP**).
4. **Actos de trámite frente a actos definitivos (resoluciones)**:
5. *Actos de trámite*: Integran los eslabones previos que preparan, ilustran e impulsan la resolución final (informes, alegaciones, acuerdos de prueba). Como regla general, **no son susceptibles de recurso administrativo independiente** (**artículo 112.1 LPACAP**).
6. *Actos de trámite cualificados*: Aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Estos actos **sí pueden ser recurridos de forma autónoma e inmediata** mediante los recursos ordinarios de alzada o reposición (**artículo 112.1 LPACAP**).
7. *Actos definitivos o resolutorios*: Ponen término al procedimiento resolviendo las cuestiones planteadas, estimando, desestimando o declarando la caducidad (**artículos 84 y 88 LPACAP**).
8. **Actos que ponen fin a la vía administrativa frente a los que no la ponen**:
9. Los actos que agotan la vía administrativa no admiten recurso de alzada ante un superior jerárquico; contra ellos solo cabe interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales o, con carácter potestativo, el recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó (**artículo 123 LPACAP**).
10. Conforme al **artículo 114 de la LPACAP**, ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de recursos de alzada; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico; los acuerdos, pactos o convenios finalizadores; la resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial y los procedimientos sancionadores en los supuestos legalmente previstos.
11. **Régimen Local (artículo 52 de la LRBRL)**: En el ámbito de los Ayuntamientos como el de Utrera, ponen taxativamente fin a la vía administrativa:
12. Las resoluciones y acuerdos del **Pleno**, del **Alcalde** o Presidente, y de la **Junta de Gobierno Local** (salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial estatal o autonómica establezca lo contrario).
13. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación del Alcalde, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local.
14. **Actos firmes, consentidos y confirmatorios**:
15. *Acto firme*: Aquel contra el cual no cabe interponer recurso administrativo ni jurisdiccional alguno, bien por haber transcurrido los plazos legales para su impugnación sin haberse ejercitado (**acto consentido**), bien por haberse resuelto definitivamente todos los recursos procedentes. Solo es atacable mediante el extraordinario recurso de revisión (**artículo 125 LPACAP**) o la revisión de oficio (**artículo 106 LPACAP**).
16. *Acto confirmatorio*: El que reproduce o reitera el contenido de un acto anterior que ya adquirió firmeza y consentimiento, resultando legalmente inadmisible su impugnación autónoma (**artículo 28 LJCA**).

---

2. La forma y la motivación

2.1. La forma de los actos administrativos

La forma alude al modo concreto a través del cual la declaración administrativa se exterioriza y deja constancia documental hacia el mundo exterior. El **artículo 36 de la LPACAP** fija el régimen básico:

1. **Principio general de forma escrita electrónica (artículo 36.1 LPACAP)**:

> *"Los actos administrativos se producirán por escrito a través de **medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia."*

La LPACAP consagra la administración electrónica por defecto: los actos deben constar en soporte digital y quedar incorporados al expediente administrativo electrónico con sus metadatos y firmas electrónicas cualificadas (**artículo 70 LPACAP**).

1. **Actos orales y verbales (artículo 36.2 LPACAP)**:
2. Se admiten con carácter excepcional cuando la naturaleza de la actuación lo demande (órdenes de policía, mandatos en situaciones de catástrofe, resoluciones en mesas de contratación o tribunales de selección).
3. En estos supuestos, la ley impone una garantía ineludible: el titular del órgano inferior o el funcionario que deba ejecutarlo o recibirlo **consignará por escrito y firmará** una sucinta relación de la orden dada y su motivación, remitiéndola al superior.
4. **Actos en masa o en serie (artículo 36.3 LPACAP)**:
5. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza (ej. concesiones masivas de becas o liquidaciones tributarias de padrones periódicos), podrán producirse en un único documento que contendrá la motivación común y la relación de personas afectadas.

2.2. La motivación: concepto, fundamento y catálogo legal

La motivación es la exteriorización formal de las razones fácticas y jurídicas que determinan el sentido de la decisión administrativa.

A) Fundamento constitucional

La exigencia de motivar no es un simple formalismo burocrático, sino una **garantía constitucional de primer orden**:

- Es presupuesto indispensable del **derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión** (**artículo 24.1 CE**), pues solo conociendo las razones del acto puede el interesado articular eficazmente su defensa y recursos (**STC 27/1987**).
- Constituye el dique de contención frente a la **arbitrariedad de los poderes públicos** (**artículo 9.3 CE**), erradicando el capricho y haciendo visible el sometimiento pleno a la ley y al Derecho (**artículo 103.1 CE**).

B) Catálogo de actos que exigen motivación preceptiva (artículo 35.1 LPACAP)

El **artículo 35.1 de la LPACAP** establece una lista cerrada de actos que deben ser motivados obligatoriamente con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
|          CATÁLOGO DE ACTOS DE MOTIVACIÓN PRECEPTIVA (ARTÍCULO 35.1 LPACAP)  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  a) Actos que LIMITEN DERECHOS subjetivos o intereses legítimos.            |
|  b) Actos que resuelvan RECURSOS administrativos y procedimientos arbitrales|
|  c) Actos que se SEPAREN DEL CRITERIO seguido en actuaciones precedentes    |
|     o del DICTAMEN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS.                                  |
|  d) Acuerdos de SUSPENSIÓN de actos y adopción de MEDIDAS PROVISIONALES.    |
|  e) Acuerdos de TRAMITACIÓN DE URGENCIA o de AMPLIACIÓN DE PLAZOS.          |
|  f) Actos que resuelvan procedimientos de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL y     |
|     procedimientos SANCIONADORES.                                           |
|  g) Actos que RECHACEN PRUEBAS propuestas por los interesados.              |
|  h) Acuerdos de CADUCIDAD y los que declaren el DESISTIMIENTO.              |
|  i) Actos dictados en ejercicio de POTESTADES DISCRECIONALES, así como los  |
|     que deban serlo por disposición legal o reglamentaria expresa.          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

C) La motivación "per relationem" o por remisión (artículo 35.2 LPACAP)

El **artículo 35.2 de la LPACAP** regula una técnica frecuente y plenamente válida:

> *"La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen las convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte."*

Asimismo, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo avala la **motivación *per relationem***: el acto administrativo cumple el requisito de motivación formal cuando se remite de forma expresa y fundada a informes técnicos, dictámenes periciales o propuestas de resolución que figuren en el expediente administrativo, **siempre que dichos informes se hayan incorporado al texto de la notificación o hayan sido puestos formalmente a disposición del interesado**.

D) Consecuencias jurídicas del defecto o ausencia de motivación

- La **ausencia absoluta de motivación** en actos donde es preceptiva causa la **anulabilidad** del acto administrativo (**artículo 48.1 y 48.2 LPACAP**) por generar indefensión material efectiva al interesado.

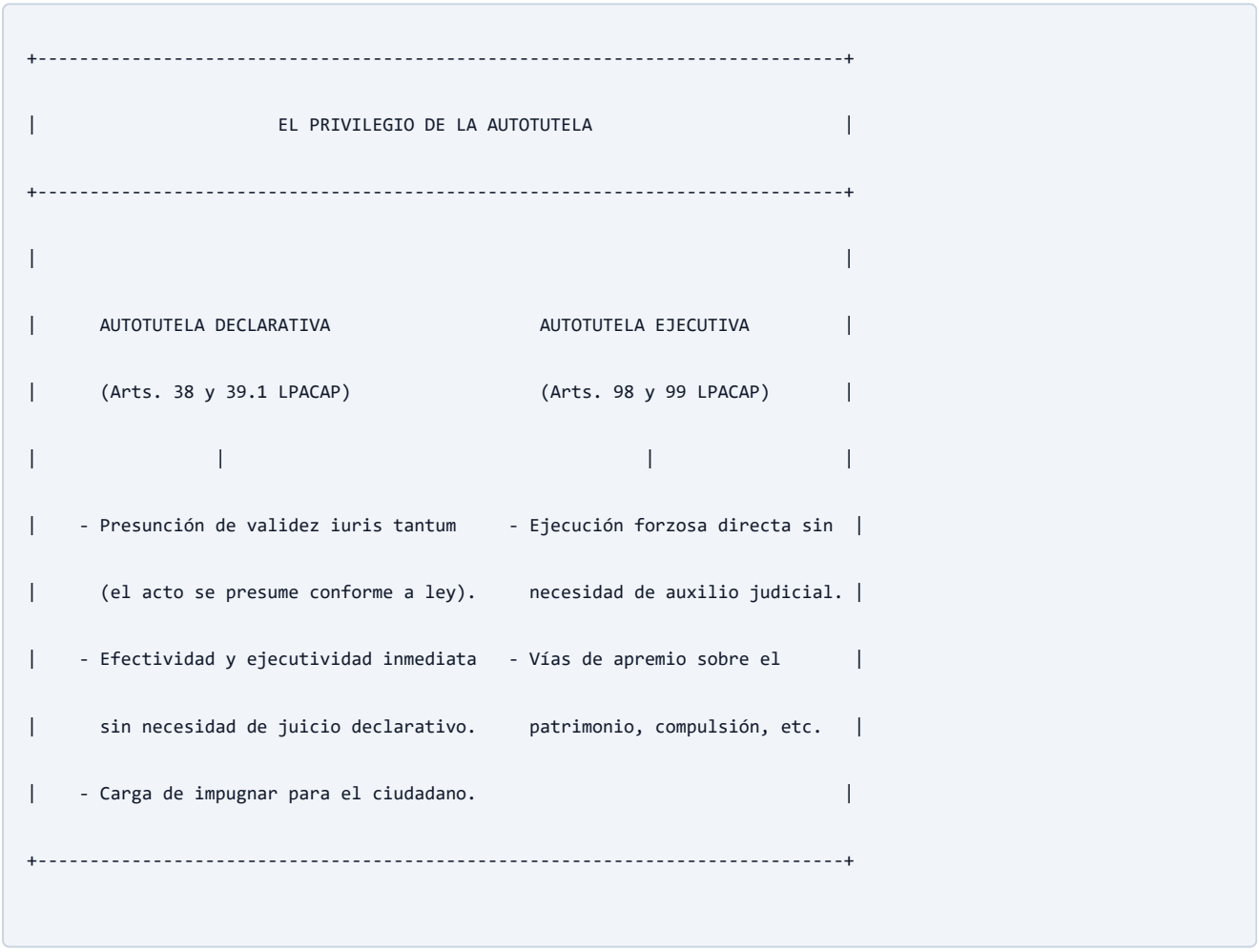
- Si la motivación es meramente **escasa, concisa o sucinta**, no determina la invalidez del acto siempre que proporcione los elementos esenciales para conocer el criterio decisorio de la Administración (**STS de 18 de junio de 2020**).

---

3. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones

3.1. El principio de autotutela: Autotutela declarativa frente a ejecutiva

En el Estado de Derecho, los particulares que pretenden modificar una situación jurídica o exigir una prestación a un tercero deben acudir inexcusablemente a los órganos del Poder Judicial (heterotutela judicial). En cambio, la Administración pública goza del privilegio exorbitante de la **autotutela** (construcción dogmática sistematizada por el profesor **Eduardo García de Enterría** y respaldada por la **STC 22/1984**):



1. **La autotutela declarativa (artículos 38 y 39.1 LPACAP)**:
2. Es la capacidad jurídica de la Administración para definir unilateralmente situaciones jurídicas, imponiendo obligaciones o reconociendo derechos a los particulares de modo vinculante, sin requerir una sentencia declarativa previa del Poder Judicial.
3. El **artículo 39.1 de la LPACAP** formula la regla de oro:

> *"Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa."*

- La **presunción de validez** es una presunción *iuris tantum* (destruible por prueba en contrario). Corresponde al interesado la carga de recurrir el acto para desvirtuar dicha presunción; si no lo impugna en

plazo, el acto deviene inatacable por consentimiento.

- El **artículo 38 de la LPACAP** añade que los actos administrativos serán **inmediatamente ejecutivos**, salvo los supuestos de suspensión cautelar legalmente tasados.
- **La autotutela ejecutiva (artículos 98 y 99 LPACAP)**:
- Es la facultad de la Administración para llevar a la práctica sus propias decisiones por sus propios medios coercitivos (**apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas**, art. 100 LPACAP), venciendo la resistencia del particular sin requerir orden judicial previa (salvo la entrada en domicilio, que exige autorización judicial previa conforme al **artículo 18.2 CE** y **artículo 8.6 LJCA**).

3.2. Condiciones de eficacia: Notificación y publicación

Aunque el acto administrativo nace perfecto y válido desde el momento en que se dicta (**artículo 39.1 LPACAP**), su **eficacia material queda condicionada** cuando la resolución afecta a los derechos e intereses de personas determinadas.

A) La Notificación (artículos 40 a 44 LPACAP)

La notificación es el acto formal y garantista mediante el cual la Administración traslada el contenido de la resolución a la esfera de conocimiento del interesado.

1. **Actos que deben notificarse (artículo 40.1 LPACAP)**:
2. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses legítimos.
3. **Plazo de emisión (artículo 40.2 LPACAP)**:
4. Toda notificación deberá ser cursada dentro del **plazo improrrogable de diez (10) días** a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
5. **Contenido mínimo preceptivo (artículo 40.2 LPACAP)**:
6. Para que la notificación surta plenos efectos jurídicos debe contener:
7. El **texto íntegro** de la resolución.
8. Indicación de si el acto **pone o no fin a la vía administrativa**.
9. Expresión de los **recursos que procedan** en vía administrativa y judicial.
10. **Órgano ante el que hubieran de presentarse**.
11. **Plazo para interponerlos**.
12. **Notificaciones defectuosas (artículo 40.3 y 40.4 LPACAP)**:
13. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan el régimen de recursos o plazos, son **defectuosas**.
14. No surten efecto hasta que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o **interponga cualquier recurso procedente** (**artículo 40.3 LPACAP**).
15. **Práctica de las notificaciones electrónicas y en papel (artículos 41 a 43 LPACAP)**:
16. Las personas jurídicas, entidades sin personalidad, empleados públicos y profesionales colegiados están **obligados a recibir la notificación por medios electrónicos** (**artículo 14.2 LPACAP**).
17. Para las personas físicas no obligadas, la notificación se practicará preferentemente en papel en su domicilio, salvo que hayan optado expresamente por la vía electrónica.
18. *Aceptación o rechazo de la notificación electrónica (artículo 43.2 LPACAP)*: La notificación electrónica se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la sede electrónica. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurran **diez (10) días naturales** sin que se

acceda a su contenido, se entenderá **rechazada la notificación**, teniéndose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

19. **Notificación infructuosa (artículo 44 LPACAP)**:
20. Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar o medio de notificación, o intentada la notificación no se hubiese podido practicar, se publicará en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** a través del **Tablón Edictal Único (TEU)**, sin perjuicio de la publicación potestativa complementaria en los tablones municipales o autonómicos.

B) La Publicación (artículo 45 LPACAP)

La publicación surte los mismos efectos que la notificación individualizada en los siguientes supuestos taxativos:

1. Cuando el acto tenga por destinatario a una **pluralidad indeterminada de personas** (ej. convocatoria de pruebas selectivas de Educación Social del Ayuntamiento de Utrera).
2. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de **concurrencia competitiva** (bases reguladoras y listas de admitidos/excluidos de subvenciones o procesos selectivos).
3. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
4. En procedimientos selectivos, la publicación en el tablón de edictos o sede electrónica sustituye a la notificación si así lo establecen las bases de la convocatoria (**artículo 45.1.b LPACAP**).

---

4. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia

4.1. La aprobación por otra Administración o autoridad superior

El **artículo 39.2 de la LPACAP** establece:

> *"La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o a aprobación superior."*

La **aprobación superior** opera como una **condición legal de eficacia** (*conditio iuris*):

1. **Naturaleza jurídica**: El acto sometido a aprobación existe válidamente y es perfecto desde que es adoptado por el órgano originario, pero carece de fuerza ejecutiva inmediata. Su eficacia queda en estado de suspensión o latencia hasta que la autoridad superior o la Administración tutelar u homologadora emite el acto de aprobación.
2. **Ámbito de aplicación en el Régimen Local**:
3. En el Derecho histórico existía una fuerte tutela de la Administración del Estado sobre los Ayuntamientos. Tras la Constitución de 1978 y la consagración de la autonomía local (**artículos 137 y 140 CE**), los controles genéricos de oportunidad han desaparecido.
4. En la actualidad, la aprobación superior solo se exige en supuestos estrictamente tasados por leyes sectoriales donde confluyen competencias concurrentes o supraordenadas:
5. Aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma de los instrumentos de **planeamiento urbanístico general** (ej. Planes Generales de Ordenación Urbanística - PGOU).
6. Acuerdos locales sobre operaciones de crédito extraordinarias sujetas a tutela financiera del Ministerio de Hacienda o de la Consejería autonómica (**artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales - TRLRHL**).

7. Alteraciones de términos municipales acordadas por el Pleno municipal, que no surten efectos hasta su aprobación mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía** (**artículo 95.4 LAULA**).
8. **Efectos de la denegación**: Si la autoridad superior deniega la aprobación por vicios de legalidad, el acto originario no llega a desplegar eficacia jurídica alguna y decae.

4.2. La demora de la eficacia de los actos administrativos

La demora significa que, a pesar de la presunción general de eficacia inmediata desde la fecha de adopción (**artículo 39.1 LPACAP**), el despliegue efectivo de los efectos jurídicos queda aplazado temporalmente.

Las causas de demora se estructuran en:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|             CAUSAS DE DEMORA DE LA EFICACIA (ARTÍCULOS 39.2 Y 117 LPACAP)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. EXIGENCIA DEL CONTENIDO DEL ACTO:                                   |
|     - Sometimiento a CONDICIÓN SUSPENSIVA (hecho futuro e incierto).    |
|     - Sometimiento a TÉRMINO INICIAL o plazo futuro cierto.             |
|                                                                         |
|  2. SUPEDITACIÓN A NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN:                          |
|     - Actos que afectan a derechos e intereses de los administrados     |
|       (la eficacia no nace hasta que se practica válidamente la notificación|
|        o transcurren los 10 días de rechazo electrónico).               |
|                                                                         |
|  3. SUPEDITACIÓN A APROBACIÓN SUPERIOR:                                 |
|     - Control de legalidad o tutela de otra Administración (ej. PGOU).  |
|                                                                         |
|  4. SUSPENSIÓN CAUTELAR EN VÍA DE RECURSO:                              |
|     - Suspensión del acto por causar perjuicios de difícil o imposible  |
|       reparación o invocación de nulidad de pleno derecho (Art. 117 LPACAP).|
|     - Silencio administrativo positivo en peticiones de suspensión:     |
|       transcurrido UN (1) MES sin resolver la suspensión solicitada en el   |
|       recurso, el acto se entiende suspendido automáticamente (117.3 LPACAP)|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.3. La retroactividad de la eficacia de los actos administrativos

El principio general rector del Derecho Administrativo es la **irretroactividad** de los actos (*tempus regit actum*): los actos producen efectos hacia el futuro (*ex nunc*) desde su adopción o notificación.

Sin embargo, el **artículo 39.3 de la LPACAP** contempla el régimen excepcional de la **eficacia retroactiva (*ex tunc*)**:

> *"Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas."*

A) Supuestos tasados de retroactividad

La ley solo permite la retroactividad en dos supuestos taxativos:

1. **Actos dictados en sustitución de actos anulados**:
2. Cuando un acto previo es anulado por la propia Administración o por los Tribunales de Justicia, el nuevo acto que subsana el vicio y lo sustituye puede retrotraer sus efectos a la fecha del acto originario anulado, con el fin de restaurar la legalidad y evitar vacíos jurídicos perjudiciales.
3. **Actos que produzcan efectos favorables al interesado**:
4. Concesión de subvenciones, reconocimientos de grado personal, abono de trienios, ayudas de emergencia social o autorizaciones administrativas.

B) Los tres límites y requisitos acumulativos del artículo 39.3 LPACAP

Para que proceda legalmente otorgar eficacia retroactiva a un acto favorable, deben concurrir **simultáneamente tres requisitos sine qua non**:

1. **Que el acto produzca efectos favorables**: Queda taxativamente prohibida la retroactividad de actos de gravamen, restrictivos o sancionadores (**artículo 9.3 CE**: *"la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales"*).
2. **Que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha pretérita**: Es un requisito ontológico. No se puede retrotraer una ayuda social a enero si la situación de vulnerabilidad, empadronamiento o solicitud nació en marzo.
3. **Que no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas**: La retroactividad del acto a favor de un administrado no puede desplegar un efecto perjudicial o lesivo sobre terceros de buena fe ni quebrar la seguridad jurídica.

---

5. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El acto administrativo en la gestión de Servicios Sociales de Utrera

En el desempeño profesional del/la Técnico/a Medio de Educación Social adscrito al Área de Servicios Sociales del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la aplicación práctica de la teoría del acto administrativo es constante y directa:

1. **Órgano municipal competente y fin de la vía administrativa**:
2. Las resoluciones en materia de Servicios Sociales emanan habitualmente del **Alcalde** (**artículo 21.1.s de la LRBRL**) o del **Concejal Delegado de Servicios Sociales, Infancia y Educación**, en virtud del decreto de delegación de atribuciones dictado al inicio del mandato corporativo (**artículo 21.3 LRBRL**).
3. Estas resoluciones agotan taxativamente la vía administrativa en virtud del **artículo 52 de la LRBRL**, por lo que contra ellas no cabe recurso de alzada ante la Junta de Andalucía ni ante la Diputación Provincial de Sevilla, sino exclusivamente el **recurso potestativo de reposición** ante el propio Ayuntamiento de Utrera en el plazo de **un (1) mes** (**artículo 124 LPACAP**) o directamente el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de **dos (2) meses** (**artículo 46 de la LJCA**).

5.2. El valor del informe socioeducativo en la motivación de los actos

El/la Educador/a Social interviene en expedientes que afectan de forma crítica a derechos fundamentales de familias y menores vulnerables (Programa Municipal de Absentismo Escolar - EMAE, Equipos de Tratamiento Familiar - ETF, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía - Rmisa y Ayudas de Emergencia Social):

- **La motivación preceptiva (artículo 35.1.a y 35.1.f LPACAP)**: Cuando el Ayuntamiento deniega una ayuda económica familiar, suspende una prestación por incumplimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS) o eleva una propuesta de declaración de riesgo de desprotección infantil a la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, el acto administrativo es de gravamen o restrictivo de derechos.
- **Motivación 'per relationem'**: La resolución del Concejal Delegado se motiva formalmente remitiéndose al **Informe Social e Informe Educativo emitido por el/la Educador/a Social** obrante en el expediente. Si el informe técnico es ambiguo, carece de valoración técnica fundada o no detalla con precisión los indicadores de riesgo (aplicando el instrumento **VALÓRAME** conforme a la Orden de 30 de julio de 2019), el acto administrativo deviene **anulable por defecto de motivación causante de indefensión** (**artículo 48.2 LPACAP**).

5.3. Notificación adaptada y retroactividad en supuestos de exclusión

1. **Garantía del derecho a la notificación**:
2. En barrios de transformación social y zonas desfavorecidas de Utrera como la **Barriada El Tinte**, muchas familias perceptoras sufren una grave brecha digital o carecen de domicilio convencional estable.
3. Si la notificación electrónica resultara fallida, se practica la notificación en papel en el domicilio. Si tampoco fuera posible, la citación se realiza a través de los canales de los Servicios Sociales Comunitarios antes de acudir al Tablón Edictal Único del BOE (**artículo 44 LPACAP**), evitando la indefensión real de familias analfabetas funcionales o en situación de exclusión.
4. **Retroactividad favorable de Ayudas de Emergencia Social (artículo 39.3 LPACAP)**:
5. En casos de urgencia habitacional, cortes inminentes de suministros de agua o energía en invierno, la resolución municipal de concesión de la ayuda de emergencia puede dictarse en fecha posterior al pago o corte, pero **otorgándole eficacia retroactiva expresa al día en que acaeció el corte o la solicitud formal**, al cumplirse los tres requisitos del artículo 39.3 LPACAP: es favorable a la familia, el corte y la situación de desamparo ya existían en dicha fecha pasada, y no lesiona derechos de ningún tercero.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Definición de Zanobini**: Declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por una AAPP en ejercicio de potestad distinta a la reglamentaria.
2. **Art. 34.1 LPACAP**: Los actos administrativos deben dictarse por el órgano competente y ajustarse al procedimiento legalmente establecido.
3. **Art. 34.2 LPACAP**: El contenido debe ser lícito, posible, determinado y adecuado a los fines que persigue.
4. **Art. 35.1 LPACAP**: Catálogo de actos que exigen motivación preceptiva (limitativos de derechos, recursos, separación de precedente, medidas provisionales, urgencia/ampliación, responsabilidad patrimonial/sancionadores, discrecionales).
5. **Art. 35.2 LPACAP**: Avala la motivación *per relationem* (por remisión a informes o dictámenes técnicos).
6. **Art. 36.1 LPACAP**: Principio general de forma escrita a través de **medios electrónicos**.
7. **Art. 36.2 LPACAP**: Los actos verbales exigen que el titular o ejecutor consigne por escrito y firme una sucinta relación de la orden dada.

8. **Art. 37.1 LPACAP**: Principio de **inderogabilidad singular de los reglamentos**.
9. **Art. 38 LPACAP**: Los actos administrativos serán **inmediatamente ejecutivos**, salvo los supuestos de suspensión legal.
10. **Art. 39.1 LPACAP**: Los actos se **presumen válidos (*iuris tantum*)** y producen efectos desde la fecha en que se dicten (autotutela declarativa).
11. **Art. 39.2 LPACAP**: La eficacia queda demorada cuando así lo exija su contenido, o esté supeditada a notificación, publicación o **aprobación superior**.
12. **Art. 39.3 LPACAP**: Supuestos tasados de **retroactividad**: actos en sustitución de anulados o favorables, con los 3 requisitos concurrentes (favorable, supuestos de hecho preexistentes y no lesión de terceros).
13. **Art. 40.2 LPACAP**: La notificación debe ser cursada en el plazo de **diez (10) días** a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
14. **Art. 40.2 LPACAP (contenido)**: Texto íntegro, si pone o no fin a la vía administrativa, recursos procedentes, órgano y plazo.
15. **Art. 43.2 LPACAP**: En notificación electrónica, si transcurren **diez (10) días naturales** sin acceder al contenido, se entiende **rechazada**.
16. **Art. 44 LPACAP**: Notificación infructuosa se publica en el **Tablón Edictal Único del BOE**.
17. **Art. 45 LPACAP**: Publicación sustitutiva en actos de pluralidad indeterminada o concurrencia competitiva.
18. **Art. 52 LRBRL**: Ponen fin a la vía administrativa en los Ayuntamientos las resoluciones del **Pleno**, del **Alcalde** y de la **Junta de Gobierno Local**.
19. **Art. 112.1 LPACAP**: Actos de trámite cualificados (deciden fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable) **sí son recurribles**.
20. **Art. 114 LPACAP**: Catálogo de actos que ponen fin a la vía administrativa en el régimen general.
21. **Art. 117.3 LPACAP**: Silencio positivo en peticiones de suspensión: transcurrido **un (1) mes** sin resolver, el acto se entiende suspendido automáticamente.
22. **Art. 124 y 123 LPACAP**: Recurso de reposición: plazo de **un (1) mes** para interponerlo y de **un (1) mes** para resolverlo.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

TEORÍA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO

================================================================================


 1. CONCEPTO Y DIFERENCIA CON EL REGLAMENTO

 2. Concepto (Zanobini): Declaración (voluntad, juicio, conocimiento, deseo).

 3. Reglamento = NORMA (permanente, innova el ordenamiento, nulidad de pleno derecho).

 4. Acto       = APLICACIÓN (se agota, singular o general, anulabilidad general).

 5. Inderogabilidad singular (Art. 37): Un acto no puede vulnerar un reglamento.



 1. ELEMENTOS DEL ACTO

 2. Subjetivos: Administración + Órgano competente (materia/territorio/jerarquía)

+ Titular imparcial (abstención/recusación Arts. 23-24 LRJSP).

  • Objetivos : Presupuesto de hecho + Objeto (lícito, posible, determinado)

+ Causa + Fin público (Desviación de poder = anulabilidad, Art. 48).

  • Formales  : Procedimiento legal (Art. 105.c CE) + Forma escrita electrónica

+ Motivación expresa (Art. 35).


 1. LA MOTIVACIÓN (Art. 35 LPACAP)

 2. Obligatoria en: Limitativos de derechos, recursos, separación de criterio,

medidas provisionales, urgencia, sanciones/responsabilidad patrimonial,

discrecionales.

  • Por remisión (per relationem, Art. 35.2): Válida si se adjuntan informes técnicos.
```

```
1. LA EFICACIA Y LA AUTOTUTELA
2. Autotutela Declarativa: Presunción de validez iuris tantum (Art. 39.1).
3. Autotutela Ejecutiva  : Ejecución forzosa sin orden judicial (Arts. 98-100).
4. Condiciones de eficacia: Notificación (plazo 10 días, Art. 40) o Publicación (Art. 45).
5. Notificación electrónica rechazada: A los 10 días naturales sin acceder (Art. 43.2).



1. DEMORA Y RETROACTIVIDAD (Arts. 39.2 y 39.3 LPACAP)
2. Demora: Por contenido (condición/término), notificación/publicación,

aprobación superior o suspensión cautelar (silencio 1 mes = suspendido).

  • Retroactividad excepcional (Art. 39.3):
  • Sustitución de actos anulados.
  • Actos favorables (Triple filtro: favorable + hechos existían + no lesiona terceros).



1. RÉGIMEN LOCAL (Ayuntamiento de Utrera)
2. Fin de la vía administrativa: Resoluciones de Alcalde, Pleno y JGL (Art. 52 LRBRL).
3. Recursos: Reposición (1 mes potestativo) o Contencioso-Administrativo (2 meses directo).

================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿El acto administrativo innova el ordenamiento jurídico?**
2. *Trampa*: Considerar que una resolución que otorga un nuevo derecho al interesado innova el ordenamiento.
3. *Clave test*: **Falso**. El acto solo aplica el Derecho objetivo existente al caso concreto. Quien innova el ordenamiento jurídico es la norma jurídica (Ley o **Reglamento**).

1. **¿La incompetencia de un órgano genera siempre nulidad de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Afirmar que cualquier acto dictado por órgano incompetente es nulo de pleno derecho.
3. *Clave test*: Solo es nulo de pleno derecho el acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la **materia** o del **territorio** (**artículo 47.1.b LPACAP**). La incompetencia **jerárquica** es un vicio de anulabilidad susceptible de convalidación por el superior (**artículo 52.3 LPACAP**).

1. **¿Son recurribles los actos de trámite?**

2. *Trampa*: Responder rotundamente con un 'no' general.
3. *Clave test*: Los actos de trámite ordinarios no son recurribles separadamente, pero los **actos de trámite cualificados** (**artículo 112.1 LPACAP**) que impiden continuar, deciden el fondo o causan indefensión **SÍ son recurribles de forma autónoma**.

1. **¿La falta de notificación del acto administrativo lo convierte en nulo de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Confundir la validez intrínseca del acto con su eficacia externa.
3. *Clave test*: La falta o defecto de notificación afecta exclusivamente a la **eficacia** del acto, no a su **validez** intrínseca (**artículos 39 y 40 LPACAP**). El acto nace válido, pero su eficacia queda demorada hasta su notificación reglamentaria.

1. **¿Qué plazo tiene el ciudadano para rechazar una notificación electrónica?**
2. *Trampa*: Pensar que el plazo es de 10 días hábiles.
3. *Clave test*: El plazo fijado por el **artículo 43.2 de la LPACAP** es de **diez (10) días NATURALES**. Transcurrido dicho plazo sin acceder al contenido, se entiende legalmente rechazada la notificación.

1. **¿Puede otorgarse eficacia retroactiva a una sanción administrativa o a un acto de gravamen?**
2. *Trampa*: Justificar la retroactividad si el expediente sancionador tardó mucho tiempo.
3. *Clave test*: **Prohibición constitucional absoluta**. El **artículo 9.3 de la CE** y el **artículo 39.3 de la LPACAP** prohíben taxativamente la retroactividad de actos desfavorables, sancionadores o restrictivos de derechos. Solo cabe retroactividad en actos favorables o de sustitución de anulados.

1. **¿Ante la desestimación de una ayuda social por el Alcalde de Utrera cabe recurso de alzada ante la Junta de Andalucía?**
2. *Trampa*: Creer que al ser Servicios Sociales una competencia autonómica cabe alzada ante la Consejería.
3. *Clave test*: **Error grave**. En la Administración local, las resoluciones del Alcalde ponen fin a la vía administrativa (**artículo 52 de la LRBRL**). Contra ellas solo cabe **recurso potestativo de reposición** ante el mismo Alcalde o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Procedimiento de denegación o revocación de una Ayuda de Emergencia Social**: Ante una solicitud denegada a una familia de la **Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social debe redactar una propuesta técnica que fundamente el acto administrativo del Concejal Delegado de Servicios Sociales. Conforme al **artículo 35.1.a de la LPACAP**, al tratarse de un acto limitativo de derechos o expectativas legítimas, la motivación debe ser rigurosa, explicitando los datos económicos y sociofamiliares que justifican el incumplimiento del baremo municipal. La resolución final se remitirá a dicho informe técnico mediante motivación *per relationem* (**artículo 35.2 LPACAP**).
- **Régimen de notificación y recursos**: El documento resolutorio debe notificarse obligatoriamente en el plazo de **10 días** (**artículo 40.2 LPACAP**) de forma adaptada a la situación de vulnerabilidad social de los interesados, advirtiéndoles que, al agotar la vía administrativa (**artículo 52 LRBRL**), disponen de **un mes** para interponer recurso potestativo de reposición ante el propio Ayuntamiento de Utrera (**artículo 124 LPACAP**) o **dos meses** para acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 46 LJCA**).
- **Aplicación de la retroactividad (artículo 39.3 LPACAP)**: En caso de concesión urgente para evitar el corte inminente de luz o desahucio, se hará constar expresamente la cláusula de eficacia retroactiva al momento del hecho causante acreditado en el expediente social.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 24.1, 103.1 y 105.c. BOE consolidado.
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Título III, De los actos administrativos (artículos 34 a 52). BOE consolidado.
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): Artículos 8 (irrenunciabilidad de competencia) y 23 a 24 (abstención y recusación). BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 21, 22 y 51 a 54 (impugnación y fin de la vía administrativa local). BOE consolidado.
- **Ley 29/1998, de 13 de julio**, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): Artículos 25 a 28 (actos impugnables), 46 (plazos) y 70.2 (desviación de poder). BOE consolidado.
- **Jurisprudencia vinculante**: SSTC 22/1984 (privilegio de autotutela), 27/1987 y 148/1993 (motivación como garantía de tutela judicial efectiva); SSTS de 18 de junio de 2020 y 23 de marzo de 2021 (motivación per relationem y límites de la retroactividad favorable).